

Guía Fiscal del Agente de Bienes Raíces 2026

Millaje, marketing, home office y LLC vs S-Corp: maximiza tus deducciones como profesional independiente.

1. Millaje: Tu Mayor Deducción

Como agente independiente, cada milla que manejas desde tu oficina principal hacia showings, open houses, oficinas de título o reuniones con clientes es deducible. La tasa estándar 2026 es ****72.5¢ por milla**** (IRS Notice 2026-10).

- Registra CADA viaje: origen, destino, propósito, millas. Apps como MileIQ o Stride simplifican el seguimiento.
- Tu commute diario de casa a tu oficina principal NO es deducible; solo viajes de negocio desde ahí.
- Si manejas 10,000 millas de negocio al año, ahorras ~\$2,610 en impuestos (asumiendo tasa marginal 36%).
- Alternativa: método de gastos reales (gasolina, mantenimiento, depreciación). Requiere registros detallados y normalmente conviene con vehículos de lujo o alto uso.
- Debes elegir un método al inicio del año; no puedes cambiar a mitad de año para el mismo vehículo.

2. Marketing y Publicidad

Todo gasto destinado a generar listings o atraer compradores es 100% deducible el año que lo pagas. Esto incluye fotografía profesional, staging virtual, anuncios en redes sociales, sitio web, CRM, tarjetas de presentación, señalética de propiedad y cualquier herramienta que promueva tu negocio.

- ****Anuncios digitales (Facebook, Google, Instagram):**** 100% deducible. Guarda los recibos y capturas de las campañas.
- ****Fotografía y video profesional:**** deducible completo. Si contratas un drone operator, también.
- ****Hosting de sitio web, CRM (como Zillow Premier Agent, BoldLeads), email marketing:**** todos deducibles.
- ****Regalos a clientes (closing gifts):**** deducible hasta \$25 por persona/año. Si es material promocional con tu logo (calendarios, pens), no hay límite.
- ****Comidas con clientes potenciales o referral partners:**** 50% deducible (IRS Pub. 463). Anota quién, dónde, propósito de negocio.

3. Home Office: Requisito de Uso Exclusivo

Si trabajas desde casa y NO rentas una oficina comercial, puedes deducir una porción de tu renta/hipoteca, utilidades, internet y mantenimiento. La regla clave: el espacio debe usarse ****regular y exclusivamente**** para tu negocio (IRS Pub. 587). Meter papeles en la mesa del comedor NO califica; una habitación dedicada sí.

- ****Método simplificado:**** \$5 por pie cuadrado, máximo 300 pies = \$1,500/año. Sin depreciación ni cálculos complejos.
- ****Método real:**** deduce porcentaje de renta, utilidades, reparaciones, depreciación. Requiere Form 8829 y puede crear recaptura de depreciación si vendes la casa.
- Si tu brokerage te da un escritorio (aunque no lo uses siempre), el IRS puede cuestionar el home office. Documenta que tu oficina en casa es tu lugar principal de administración.
- Internet y celular: deduce el porcentaje de uso de negocio. Si usas tu celular 60% para trabajo, deduce 60% del plan mensual.
- Si rentas una oficina comercial, NO puedes tomar la deducción de home office para ese mismo negocio (una u otra).

4. Cuotas y Educación Continua

Las membresías al MLS, NAR, asociaciones locales de realtors, E&O insurance (errors & omissions), cursos de continuing education y designaciones profesionales (GRI, CRS, ABR) son gastos ordinarios y necesarios de tu negocio, 100% deducibles.

- ****MLS, NAR dues, local board fees:**** deducibles completo cada año que las pagas.
- ****E&O insurance:**** deducible. Protege contra demandas por errores profesionales; el IRS lo considera costo de operar.
- ****Cursos de CE y designaciones:**** deducibles si mantienen o mejoran tus habilidades actuales. Un curso de broker license inicial NO es deducible (es costo de entrada a la profesión).
- ****Conferencias y convenciones (NAR, Inman Connect):**** deducible el registro, hotel, 50% de comidas. El viaje debe ser principalmente de negocio.
- Guarda todos los recibos y certificados de cada curso o membresía.

5. LLC vs S-Corp: Cuándo Hacer el Cambio

Muchos agentes arrancan como ****sole proprietor**** (Schedule C) o forman una ****LLC**** (que por defecto tributa como sole proprietor). Esto significa pagar ****self-employment tax (15.3%)**** sobre TODA tu utilidad neta. Una ****S-Corp**** te permite dividir tus ingresos en sueldo (sujeto a SE tax) y distribuciones (NO sujetas a SE tax), reduciendo tu carga fiscal total.

- ****Umbral común:**** si tu utilidad neta supera ~\$80,000/año, una S-Corp puede ahorrar miles. Por debajo de eso, los costos administrativos (payroll, Form 1120-S, posiblemente contador) superan el ahorro.
- ****Sueldo razonable:**** el IRS exige que te pagues un sueldo justo de mercado (W-2) antes de tomar distribuciones. Si la utilidad es \$120k, un sueldo de \$50-60k podría ser razonable (depende de tu mercado y experiencia); el resto sale como distribución sin SE tax.
- ****Payroll cada período:**** con S-Corp debes correr nómina (semanal, quincenal o mensual), retener FICA y remitir impuestos al IRS/estado. Servicios como Gusto o ADP cuestan ~\$40-100/mes.
- ****Ahorro real:**** si tu utilidad es \$120k, pagas ~\$18,360 en SE tax como sole proprietor. Con S-Corp (sueldo \$60k), pagas ~\$9,180 en FICA sobre el sueldo. Ahorras ~\$9,180/año en impuestos (menos costos de nómina ~\$600-1,200/año).
- ****Timing:**** eliges S-Corp status con Form 2553, normalmente antes del 15 de marzo del año en que quieres que aplique. Si pierdes la fecha, puedes pedir late election con causa razonable.
- La LLC sigue siendo tu estructura legal (protección de activos); la S-Corp es solo tu elección fiscal. Sigues siendo LLC a nivel estatal.

6. Pagos Estimados y Timing

Como self-employed, no tienes un empleador reteniendo impuestos. Debes pagar ****estimated taxes trimestrales**** (Form 1040-ES) para evitar multas. Las fechas 2026 son 15-abr, 16-jun, 15-sept, 15-ene-2027. Si tu comisión es irregular (mes fuerte, mes lento), puedes usar el método de ingreso anualizado para ajustar cada pago.

- Calcula 90% de lo que deberás en 2026 o 110% de lo que pagaste en 2025 (método de puerto seguro) y divide en 4 pagos.
- Incluye impuesto federal, SE tax (15.3%) y, si aplica, impuesto estatal. Un buen software o preparador proyecta tu liability anual.
- Si un trimestre tuviste cierre grande, puedes aumentar ese pago estimado (no tienes que pagar exactamente 25% cada vez).
- Multa por underpayment: el IRS cobra interés si pagas menos del umbral safe harbor. Raro si sigues la regla 90%/110%.

IMPORTANTE:

- Esta guía es educativa y no constituye asesoría fiscal personalizada para tu situación específica.
- Requisitos de documentación, sueldo razonable en S-Corp y timing de elecciones varían según circunstancias individuales.